Processo nº 0073/2026

Projeto de Lei nº 0073/2026

Objeto: "*Institui a Indenização por Atividade Especial (IAE) aos integrantes da carreira da Guarda Municipal de São Luís e dá outras providências*"

Requerimento: Relator

REQUERIMENTO DE EMENDA MODIFICATIVA

Assunto: Encaminhamento de EMENDA MODIFICATIVA ao *Projeto de Lei nº 0073/2026* – referente ao Anexo (valores da Indenização por Atividade Especial – IAE).

CLASSIFICAÇÃO DA EMENDA

Trata-se de EMENDA MODIFICATIVA, na forma do art. 178, § 5º, do Regimento Interno do Câmara de Vereadores e da praxe legislativa municipal, por consistir em *proposição acessória destinada a alterar pontualmente o conteúdo de outra proposição legislativa sem substituí-la integralmente.*

TRECHO DO PROJETO DE LEI OBJETO DA INTERVENÇÃO

Modifica o Anexo, alterando os valores da Indenização por Atividade Especial – IAE.

REDAÇÃO PROPOSTA PARA O ANEXO

ANEXO

VALOR DA INDENIZAÇÃO

Período trabalhado durante o repouso remunerado	Valor devido
Até 6 horas	R$350,00
Até 12 horas	R$700,00

Scanned with CamScanner

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda promove a adequação da previsão orçamentária destinada à **Indenização por Atividade Especial – IAE,** compatibilizando-a com a efetiva necessidade operacional da Guarda Municipal de São Luís e com a demanda extraordinária projetada para os exercícios abrangidos pelo Projeto de Lei.

A previsão originalmente estabelecida para a IAE, no montante de **R$ 17.568.000,00 anuais,** mostra-se significativamente superior à necessidade operacional estimada para o atendimento dos grandes eventos oficiais do Município e das demais operações extraordinárias que demandem convocação excepcional dos integrantes da Guarda Municipal.

A presente alteração não pretende restringir a realização de atividades extraordinárias nem comprometer a remuneração dos servidores regularmente convocados. Busca, ao contrário, **adequar a previsão orçamentária à demanda efetivamente projetada,** evitando a manutenção de recursos excessivos destinados a uma despesa de natureza extraordinária, ao mesmo tempo em que possibilita a utilização mais eficiente desses recursos na valorização permanente da carreira.

Da suficiência da previsão orçamentária da IAE

A adequação da previsão orçamentária da Indenização por Atividade Especial – IAE fundamenta-se também na estimativa da demanda operacional extraordinária da Guarda Municipal de São Luís.

Considerando-se, para fins de planejamento, uma média de **70 (setenta) dias anuais de atividades operacionais extraordinárias,** com o emprego de até **100 (cem) servidores por dia,** e adotando-se como referência o valor de **R$ 700,00 (setecentos reais) por servidor para jornada extraordinária de até 12 (doze) horas,** tem-se a seguinte estimativa:

70 dias × 100 servidores × R$ 700,00 = R$ 4.900.000,00.

Dessa forma, diante da previsão orçamentária anual de **R$ 5.056.961,17** para a IAE, verifica-se que o montante projetado supera em **R$ 156.961,17** a despesa estimada com

Scanned with CamScanner

Número do documento: 26101817112416700000056655283
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112416700000056655283
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:24

base nesse cenário operacional, correspondente a uma margem aproximada de **3,2%** sobre a necessidade calculada.

O cálculo adota, inclusive, **parâmetro conservador**, uma vez que considera o emprego de até 100 servidores em cada um dos 70 dias projetados e, para fins de dimensionamento orçamentário, pressupõe o pagamento do valor integral de **R$ 700,00** para uma jornada de até 12 (doze) horas em todas as convocações.

Assim, a previsão de **R$ 5.056.961,17** mostra-se compatível com a demanda extraordinária estimada e suficiente para assegurar a continuidade da política de indenização, preservando margem financeira para eventuais variações da demanda operacional ao longo do exercício.

Importante destacar que a estimativa não impede a Administração de realizar convocações extraordinárias adicionais quando efetivamente necessárias, desde que observados os limites orçamentários e financeiros aplicáveis e as demais disposições legais pertinentes.

Da adequação dos valores da IAE

A presente Emenda estabelece também os valores da **Indenização por Atividade Especial – IAE** em **R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para jornada extraordinária de até 6 (seis) horas e R$ 700,00 (setecentos reais) para jornada extraordinária de até 12 (doze) horas.**

A definição desses valores considera como referência o valor aproximado da hora trabalhada em período noturno e aos finais de semana por um **Guarda Municipal de 2ª Classe,** estimado em aproximadamente **R$ 60,00 por hora.**

Tomando-se essa referência como parâmetro, uma jornada de 12 (doze) horas corresponderia aproximadamente a **R$ 720,00**. A fixação da IAE em **R$ 700,00** estabelece, portanto, valor próximo ao parâmetro remuneratório utilizado como referência, com pequena adequação para fins de padronização, previsibilidade e simplificação do cálculo da indenização.

Scanned with CamScanner

Para a jornada de até 6 (seis) horas, estabelece-se o valor de **R$ 350,00,** correspondente à metade do valor previsto para a jornada de até 12 (doze) horas, preservando-se proporcionalidade e uniformidade na aplicação da norma.

A adoção desses valores estabelece critério objetivo e facilmente operacionalizável para o pagamento da indenização, conferindo previsibilidade tanto à Administração quanto aos servidores convocados.

A IAE possui **natureza indenizatória e caráter excepcional,** destinando-se exclusivamente à compensação decorrente da convocação extraordinária para o desempenho das atividades previstas em lei, não se confundindo com a remuneração ordinária do cargo nem podendo servir como mecanismo de substituição da remuneração permanente da carreira.

Do remanejamento dos recursos e da reestruturação remuneratória

A redução da previsão orçamentária da IAE de **R$ 17.568.000,00 para R$ 5.056.961,17** representa uma adequação da despesa extraordinária à necessidade operacional projetada, resultando, nos exercícios completos, em uma diferença anual de:

R$ 17.568.000,00 – R$ 5.056.961,17 = R$ 12.511.038,83.

Esse montante poderá ser direcionado à adequação orçamentária necessária à implementação do **Projeto de Lei que dispõe sobre a reestruturação remuneratória da carreira da Guarda Municipal de São Luís, mediante a adoção do regime de subsídio,** fortalecendo uma política remuneratória de caráter permanente e abrangente para os integrantes da carreira.

No exercício de **2026,** em razão do cronograma de implementação da nova estrutura remuneratória, cujo início dos efeitos financeiros está previsto para **maio de 2026,** o impacto financeiro será proporcional ao período de vigência da nova sistemática.

O projeto originalmente considerado apresentava impacto financeiro de **R$ 3.758.732,49,** enquanto a nova estrutura remuneratória apresenta impacto anual de **R$ 12.438.928,66**. Dessa diferença resulta a necessidade de remanejamento de:

Scanned with CamScanner

R$ 12.438.928,66 – R$ 3.758.732,49 = R$ 8.680.196,17.

Assim, os valores a serem considerados para o remanejamento são:

Exercício	Valor do remanejamento
2026	R$ 8.680.196,17
2027	R$ 12.511.038,83
2028	R$ 12.511.038,83

A diferença entre o valor de 2026 e aqueles previstos para 2027 e 2028 decorre, portanto, do **cronograma de implementação da nova estrutura remuneratória**, e não de redução da capacidade operacional da Guarda Municipal.

Da necessária revisão das prioridades orçamentárias

A medida também corrige uma evidente assimetria na distribuição dos recursos destinados à Guarda Municipal.

A previsão originalmente estabelecida para o custeio da IAE alcança aproximadamente **R$ 17,5 milhões anuais**, enquanto a reestruturação remuneratória permanente da carreira demanda recursos significativamente inferiores em termos de impacto adicional nos exercícios subsequentes.

Não se mostra razoável, sob a perspectiva da eficiência e da economicidade, manter uma previsão orçamentária extraordinária de **R$ 17.568.000,00** quando os estudos operacionais indicam que **R$ 5.056.961,17** são suficientes para o atendimento da demanda projetada.

A presente Emenda permite, portanto, substituir uma parcela de recursos destinada a uma despesa de caráter eventual e extraordinário por uma política de **valorização estrutural e permanente dos integrantes da carreira**, sem eliminar ou inviabilizar a remuneração das atividades extraordinárias efetivamente realizadas.

Scanned with CamScanner

Número do documento: 26101817112416700000056655283
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112416700000056655283
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:24

Não se pretende, com isso, desvalorizar a IAE ou reduzir sua importância para o funcionamento da Guarda Municipal. Ao contrário, pretende-se assegurar que a indenização disponha de **previsão orçamentária compatível com sua finalidade e com a demanda efetivamente estimada,** evitando a superestimação da despesa e permitindo melhor planejamento dos recursos públicos.

A valorização permanente da carreira também contribui para o fortalecimento institucional da Guarda Municipal, reconhecendo a importância do serviço ordinário desempenhado por seus integrantes e evitando que a remuneração de atividades extraordinárias seja utilizada como instrumento substitutivo de uma política remuneratória estrutural.

Conclusão

A presente Emenda, portanto, promove uma **adequação responsável da previsão orçamentária da IAE,** mantendo recursos suficientes para o atendimento das atividades extraordinárias projetadas e, simultaneamente, criando espaço fiscal para a implementação da reestruturação remuneratória da Guarda Municipal.

A previsão de **R$ 5.056.961,17** para a IAE encontra respaldo em estimativa objetiva de demanda, considerando até **70 dias de atividades operacionais extraordinárias, 100 servidores por dia e o valor integral de R$ 700,00 para jornadas de até 12 horas,** resultando em uma despesa estimada de **R$ 4.900.000,00** e preservando margem de **R$ 156.961,17.**

A alteração proposta prestigia, assim, os princípios da **eficiência, economicidade, razoabilidade, planejamento e adequada alocação dos recursos públicos,** estabelecendo equilíbrio entre a necessidade de remuneração do serviço extraordinário e a necessária valorização permanente da carreira da Guarda Municipal de São Luís.

Por essas razões, a presente Emenda mostra-se necessária e adequada ao interesse público, promovendo a racionalização da despesa, a preservação da capacidade operacional da Guarda Municipal e o fortalecimento de sua política remuneratória permanente.

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

ART. 16, Inciso I, da Lei 101/2000

2026	IAE ATUAL	CUSTO TOTAL ANUAL	IAE ANUAL	CUSTOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO ANUAL
	R$0,00	R$0,00	R$5.056.961,17	R$5.056.961,17	$ 5.056.961,17

2027	IAE ATUAL	CUSTO TOTAL ANUAL	IAE ANUAL	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO ANUAL
	R$5.056.961,17	R$5.056.961,17	R$5.056.961,17	R$5.056.961,17	R$ 0,00

2028	IAE ATUAL	CUSTO TOTAL ANUAL	IAE ANUAL	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO ANUAL
	R$5.056.961,17	R$5.056.961,17	R$5.056.961,17	R$5.056.961,17	R$ 0,00

Ver. Wendell Martins
RELATOR
(PODEMOS)
Membro Titular

Scanned with CamScanner

Processo nº 0074/2026

Projeto de Lei nº 0074/2026

Objeto: "*Dispõe sobre a remuneração dos cargos da carreira de Guarda Municipal de São Luís, altera e revoga dispositivos das Leis nºs 4.615, de 19 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Luís; 5.509 de 30 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos guardas municipais de São Luís, bem como o regime disciplinar dos seus membros e dá outras providências*"

Requerimento: Relator

REQUERIMENTO DE EMENDA MODIFICATIVA

Assunto: Encaminhamento de EMENDA MODIFICATIVA ao *Projeto de Lei nº 0074/2026* – referente ao *art. 1º, Art. 7º e o Anexo I*

CLASSIFICAÇÃO DA EMENDA

Trata-se de EMENDA MODIFICATIVA, na forma do art. 178, § 5º, do Regimento Interno do Câmara de Vereadores e da praxe legislativa municipal, por consistir em *proposição acessória destinada a alterar pontualmente o conteúdo de outra proposição legislativa sem substituí-la integralmente.*

TRECHO DO PROJETO DE LEI OBJETO DA INTERVENÇÃO

Modifica art. 1º, Art. 7º e o Anexo I do presente Projeto de Lei nº 0074/2026.

REDAÇÃO PROPOSTA PARA O ART. 1º, ART. 7º E ANEXO I

"Art. 1º. Os cargos da carreira da Guarda Municipal de São Luís passam a ser remunerados exclusivamente por ***Subsídio****, fixado em parcela única, sendo o respectivo Escalonamento Vertical com seus índices, nos termos do Anexo I."*

[...]

Art.7º. A jornada de trabalho dos integrantes da Guarda Municipal de São Luís será estabelecida de acordo com a natureza das atividades desempenhadas, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser cumprida nos seguintes regimes:

I – Escala administrativa de 6 (seis) horas diárias, em dias úteis;

II – regime de plantão em escala de 12 (doze) horas de trabalho por 60 (sessenta) horas de descanso (12x60);

Scanned with CamScanner

Número do documento: 26101817112446700000056655282
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112446700000056655282
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:24

III - regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso (24x72);

IV - regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 96 (noventa e seis) horas de descanso (24x96);

V - regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 120(cento e vinte) horas de descanso (24x120).

§ 1º. Fica vedada a criação de escalas de trabalho em regime de plantão ininterrupto em jornada ordinária e operacional em que a jornada seja inferior a 12 (doze) horas de serviço.

§ 2º. Fica vedada a criação de escalas de trabalho em regime de plantão ininterrupto em jornada ordinária e operacional em que o servidor Guarda Municipal tenha alternância entre os ciclos diurno e noturno em uma mesma escala de trabalho.

§ 2º. A carga horária mensal de referência é de 120 (cento e vinte) horas, sendo que todo trabalho prestado além desse limite gerará direito à "Indenização por Atividade Especial", na forma da lei específica.

[...]

ANEXO I
TABELA DE SUBSÍDIOS DA CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL

CLASSES	*NÍVEIS*	*ESCALONAMENTO*	*SUBSÍDIO*
INSPETOR REGIONAL	*VIII*	*1,000*	*R$ 17.000,00*
INSPETOR 1. CLASSE	*VII*	*0,824*	*R$ 14.000,00*
INSPETOR 2. CLASSE	*VI*	*0,735*	*R$ 12.500,00*
SUBINSPETOR	*V*	*0,618*	*R$ 10.500,00*
CLASSE DISTINTA B	*IV*	*0,529*	*R$ 9.000,00*
CLASSE DISTINTA A	*III*	*0,500*	*R$ 8.500,00*
1. CLASSE	*II*	*0,471*	*R$ 8.000,00*
2. CLASSE	*I*	*0,438*	*R$ 7.450,00*

JUSTIFICATIVA

A Emenda Modificativa ora apresentada visa à adequação da tabela de subsídios da carreira da Guarda Municipal, promovendo a necessária atualização remuneratória e o alinhamento com a estrutura hierárquica prevista na legislação vigente.

Do ponto de vista **constitucional**, a proposta encontra respaldo no art. 39, §1º, da Constituição Federal, que assegura a observância de critérios como a **natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos** na fixação da remuneração dos servidores públicos.

Além disso, está em consonância com os princípios da:

Scanned with CamScanner

- ✓ Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF);
- ✓ Valorização do trabalho (art. 1º, IV, CF);
- ✓ Eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).

A reestruturação da tabela de subsídios não deve ser compreendida como simples reajuste financeiro, mas como medida de reorganização interna da estrutura remuneratória, voltada à coerência entre os níveis da carreira e à valorização da função exercida pelos integrantes da Guarda Municipal.

Importa destacar que a presente modificação **não implica aumento do impacto orçamentário-financeiro global das duas proposições encaminhadas pelo Poder Executivo** para a reestruturação das parcelas remuneratórias e indenizatórias da Guarda Municipal. Considerados conjuntamente os Projetos de Lei nº 0073/2026 e nº 0074/2026, o acréscimo decorrente desta emenda ao PL nº 0074/2026 será compensado pela redução do impacto anual originalmente estimado para a Indenização por Atividade Especial – IAE no âmbito do PL nº 0073/2026. Para essa compensação, serão considerados os montantes de R$ 8.680.196,17 no exercício de 2026, R$ 12.511.038,83 no exercício de 2027 e R$ 12.511.038,83 no exercício de 2028, todos compreendidos no impacto já previsto e assumido pelo Município de São Luís. Opera-se, assim, mera redistribuição do impacto projetado entre as duas proposições, destinada à reestruturação da composição remuneratória, sem acréscimo da despesa global.

Dessa forma, **não há impacto financeiro adicional**, nem criação de despesa nova, razão pela qual a emenda **não demanda a elaboração de novo estudo de impacto orçamentário-financeiro**, mantendo-se compatível com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Sob o aspecto **técnico-administrativo**, a emenda:

- ✓ Corrige distorções na estrutura remuneratória;
- ✓ Reforça a progressividade entre os níveis da carreira;
- ✓ Assegura coerência entre atribuições e remuneração;
- ✓ Evita defasagens que possam comprometer a atratividade e permanência dos servidores na carreira.

No campo **político-institucional**, é importante destacar que a valorização da Guarda Municipal reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população, contribuindo para:

- ✓ A melhoria da segurança pública municipal;
- ✓ O fortalecimento da presença institucional do Município;
- ✓ A elevação do moral da tropa;
- ✓ A redução da evasão de profissionais qualificados.

Ademais, a medida demonstra o compromisso do Poder Legislativo com o reconhecimento da relevância social da categoria, promovendo justiça remuneratória e respeito aos profissionais que atuam diariamente em prol da coletividade.

Dessa forma, a Emenda Modificativa representa um avanço necessário, responsável e juridicamente adequado, devendo ser aprovada como instrumento de valorização funcional e aprimoramento da Administração Pública, **sem implicar aumento de despesa pública.**

Scanned with CamScanner

Em relação à modificação do art. 7º do Projeto de Lei nº 0074/2026, A presente emenda tem por finalidade aperfeiçoar o texto do Projeto de Lei, estabelecendo uma jornada de trabalho compatível com a natureza peculiar das atividades desempenhadas pelos integrantes da Guarda Municipal de São Luís, assegurando maior segurança jurídica, valorização profissional e eficiência na prestação do serviço público.

A fixação da jornada semanal em **30 (trinta) horas**, com carga horária mensal de referência de **120 (cento e vinte) horas**, observa as características próprias da atividade da Guarda Municipal, que se desenvolve de forma ininterrupta, em regime operacional, com elevada exigência física, mental e emocional, além da permanente exposição a situações de risco. Trata-se de atividade distinta daquela desempenhada pelos servidores administrativos, razão pela qual demanda disciplina específica.

A medida encontra respaldo nos princípios constitucionais da **dignidade da pessoa humana**, da **eficiência administrativa**, da **valorização do servidor público**, da **razoabilidade** e da **proporcionalidade**, previstos nos arts. 1º, III, e 37, caput, da Constituição Federal. Jornadas excessivas ou superiores à carga horária de referência comprometem não apenas a saúde física e mental dos agentes, mas também a qualidade do serviço prestado à população, aumentando o risco de falhas decorrentes do desgaste funcional.

A previsão de jornada de 30 horas semanais harmoniza-se com a realidade operacional atualmente adotada pela corporação, conferindo tratamento uniforme aos servidores e evitando interpretações que possam ampliar a carga horária ordinária sem a correspondente contraprestação.

O § 1º busca impedir a instituição de escalas de plantão com jornadas inferiores a 12 (doze) horas. Tal vedação preserva a lógica operacional da Guarda Municipal, evita a fragmentação excessiva das escalas, reduz custos administrativos decorrentes de trocas de turno e deslocamentos, além de proporcionar maior continuidade nas ações de patrulhamento e atendimento à população.

Já o § 2º estabelece, de forma objetiva, que a carga horária mensal de referência corresponde a **120 (cento e vinte) horas**, assegurando que toda atividade prestada além desse limite seja devidamente indenizada por meio da **Indenização por Atividade Especial**, nos termos da legislação específica. A medida prestigia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, impedindo que o servidor seja compelido a prestar trabalho extraordinário sem a correspondente compensação financeira.

Importa destacar que a emenda não impede a Administração de organizar as escalas conforme a necessidade do serviço, preservando sua discricionariedade para definir a distribuição das jornadas, desde que respeitados os limites legais e o direito do servidor à indenização pelo labor excedente.

Por fim, a alteração proposta fortalece a política de valorização da Guarda Municipal de São Luís, compatibilizando a jornada de trabalho com a natureza da atividade operacional, promovendo melhores condições de trabalho, maior qualidade de vida aos servidores e, como consequência, serviços mais eficientes e seguros para a sociedade.

Scanned with CamScanner

Diante do exposto, a presente emenda merece aprovação por atender ao interesse público, prestigiar os princípios constitucionais da Administração Pública e assegurar tratamento justo e adequado aos integrantes da Guarda Municipal de São Luís.

Demonstrativo de Impacto Orçamentário

Art. 16, inciso I, LC 101/2000

2026	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
	R$ 75.303.025,80	R$ 6.936.372,52	R$ 82.239.398,32	R$ 83.436.971,27	R$ 11.241.355,71	R$ 94.678.326,98	R$ 12.438.928,66

2027	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
	R$ 83.436.971,27	R$ 11.241.355,71	R$ 94.678.326,98	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	R$ 99.225.837,33	R$ 4.547.510,35

2028	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	R$ 99.225.837,33	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	R$ 99.225.837,33	R$ 0,00

Ver. Wendell Martins
RELATOR
(PODEMOS)
Membro Titular

Scanned with CamScanner

PROJETOS DE LEI Nº 0073/2026 e 0074/2026
OBJETO: Instituição da Indenização por Atividade Especial – IAE e adoção do regime de subsídio para a carreira da Guarda Municipal de São Luís, com exame conjunto das emendas apresentadas pelo Relator.
AUTOR: Poder Executivo Municipal
RELATOR: Vereador Wendell Martins

PARECER Nº _____/2026 – COFPPM

Da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal, nos termos do art. 39 do Regimento Interno desta Câmara, sobre os **Projetos de Lei nºs 0073/2026 e 0074/2026,** ambos de iniciativa do Poder Executivo Municipal e relacionados à política remuneratória e à organização funcional da Guarda Municipal de São Luís, com as emendas apresentadas pelo Relator.

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de apreciação conjunta do **Projeto de Lei nº 0073/2026,** encaminhado pela Mensagem nº 005/2026, que institui a Indenização por Atividade Especial – IAE aos integrantes da carreira da Guarda Municipal de São Luís, e do **Projeto de Lei nº 0074/2026,** encaminhado pela Mensagem nº 004/2026, que adota o regime de subsídio, em parcela única, para a mesma carreira e disciplina aspectos correlatos de sua jornada de trabalho.

As proposições foram apresentadas pelo mesmo autor, em sequência, compondo iniciativa legislativa coordenada e dirigida ao mesmo quadro funcional. O PL nº 073/2026 disciplina a contraprestação excepcional decorrente de convocação durante o repouso remunerado, enquanto o PL nº 074/2026 reorganiza a remuneração ordinária da carreira mediante subsídio.

Por essa identidade subjetiva, temporal e material, os efeitos orçamentários de ambos devem ser examinados de forma sistemática e conglobada.

Após a apreciação favorável das proposições originais pela Comissão de Constituição e Justiça, os processos foram encaminhados a esta Comissão para exame dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Nesta fase, o Relator apresenta dois conjuntos de alterações: as **Emendas Modificativas nºs 01 e 02 ao PL nº 073/2026 e a Emenda Modificativa nº 01 ao PL nº 074/2026,** todas diretamente relacionadas aos objetos já submetidos pelo Chefe do Poder Executivo.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 14
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

II – DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO E DOS LIMITES AO PODER DE EMENDA

Nos termos do art. 39, incisos III e IV, do Regimento Interno, *compete à Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal emitir parecer sobre proposições que alterem, direta ou indiretamente, a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao erário ou fixem vencimentos do funcionalismo.*

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o exercício do poder de emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada, desde que preservada a pertinência temática e não haja aumento de despesa.

Em matéria remuneratória, o **Tema 686 da repercussão geral** *assentou especificamente a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo e a inconstitucionalidade formal das emendas que elevem a despesa* (RE nº 745.811/PA); a exigência de **pertinência temática e ausência de aumento de despesa** também é reiterada, entre outros precedentes, na ADI nº 6.072.

A Lei Orgânica do Município, em seus arts. 66 e 68, *preserva a iniciativa privativa do Prefeito e disciplina o aumento da despesa, contemplando ainda a indicação concreta dos recursos a serem remanejados.*

No caso em exame, a pertinência temática é estrita.

As emendas não introduzem categoria funcional, vantagem ou política pública estranha às proposições originárias. Limitam-se a ajustar os valores e a projeção da IAE no PL nº 073/2026 e, no PL nº 074/2026, a reorganizar a tabela de subsídios, seu escalonamento vertical, a jornada e o correspondente demonstrativo de impacto, matérias expressamente abertas à deliberação legislativa pelos textos encaminhados pelo Executivo.

Quanto ao segundo requisito, **a aferição deve considerar a realidade fiscal material do conjunto legislativo**. Não há aumento de despesa quando a elevação interna de um dos componentes é integralmente absorvida pela redução simultânea de outro, pertencente ao mesmo programa funcional, sem ampliação do limite financeiro global previamente apresentado pelo próprio Executivo.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 15
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

A atualização dos demonstrativos de impacto possui, nesse contexto, natureza **técnico-instrutória**: não cria, por si só, vantagem funcional nem substitui a norma material dos projetos.

O art. 113 do ADCT *exige que a proposição legislativa venha acompanhada da estimativa, mas não reserva sua elaboração exclusivamente ao Poder Executivo.* É legítimo, portanto, que a emenda parlamentar seja instruída por memória de cálculo atualizada, sujeita ao controle desta Comissão, desde que os dados sejam consistentes e a alteração normativa respeite os limites constitucionais.

Permanecem a cargo do Executivo as declarações e os atos administrativos que a Lei de Responsabilidade Fiscal eventualmente exija na fase de execução.

III – DAS EMENDAS APRESENTADAS PELO RELATOR

a) Emenda Modificativa nº 01 ao PL nº 073/2026: *altera o Anexo do projeto para fixar a IAE em R$ 350,00 para convocações de até seis horas e em R$ 700,00 para convocações de até doze horas, preservando sua vinculação à atividade excepcional desempenhada durante o repouso remunerado.*

b) Emenda Modificativa nº 02 ao PL nº 073/2026: *atualiza o demonstrativo de impacto da IAE para R$ 5.056.961,17 anuais nos exercícios de 2026, 2027 e 2028, adequando a estimativa à demanda operacional considerada suficiente e liberando espaço fiscal antes reservado ao custeio extraordinário.*

c) Emenda Modificativa ao PL nº 074/2026: *ajusta o art. 1º, o art. 7º, o Anexo I e o demonstrativo de impacto orçamentário, instituindo escalonamento vertical por índices, nova tabela de subsídios, jornada semanal de referência e regimes de escala compatíveis com a natureza das atividades da Guarda Municipal.* O impacto consignado passa a ser de R$ 12.438.928,66 em 2026, R$ 4.547.510,35 em 2027 e R$ 0,00 em 2028, conforme o demonstrativo que acompanha a emenda.

As peças de emenda acompanham este parecer e o integram para todos os fins regimentais, sem prejuízo de correções exclusivamente redacionais, de numeração e de remissões internas pela instância competente, desde que preservado integralmente o conteúdo material ora apreciado.

Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25
Num. 59996794 - Pág. 3

IV – DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA CONGLOBADA

O PL nº 073/2026 foi originalmente instruído com previsão anual de R$ 17.568.000,00 para a IAE. O PL nº 074/2026, por sua vez, apresentou impactos de R$ 3.758.732,49 em 2026, R$ 859.981,31 em 2027 e R$ 868.581,12 em 2028. **A soma desses valores constitui o referencial fiscal originalmente submetido à Câmara para a política remuneratória da Guarda Municipal.**

Com as emendas, a previsão anual da IAE é reduzida para R$ 5.056.961,17, gerando diminuição anual de R$ 12.511.038,83. **Essa redução absorve integralmente a elevação interna decorrente da nova distribuição dos subsídios no PL nº 074/2026.**

O quadro a seguir demonstra que, em todos os exercícios considerados, o resultado agregado permanece abaixo do cenário original:

Exercício	Cenário original (PL 073 + PL 074)	Cenário emendado (PL 073 + PL 074)	Redução global
2026	R$ 21.326.732,49	R$ 17.495.889,83	R$ 3.830.842,66
2027	R$ 18.427.981,31	R$ 9.604.471,52	R$ 8.823.509,79
2028	R$ 18.436.581,12	R$ 5.056.961,17	R$ 13.379.619,95

Nota: valores apurados mediante a soma dos dispêndios/impactos anuais consignados nos demonstrativos que instruem os projetos originais e as emendas apresentadas.

Em 2026, por exemplo, a redução de R$ 12.511.038,83 no espaço fiscal da IAE suporta integralmente o acréscimo de R$ 8.680.196,17 verificado no PL nº 074/2026 em comparação com sua proposta original, restando margem de R$ 3.830.842,66. Nos exercícios seguintes, a mesma lógica revela margens ainda superiores.

Logo, não se está diante de expansão do gasto público, mas de **reprogramação interna de despesas previamente estimadas**. A política pública permanece inserida no mesmo limite global; altera-se apenas a distribuição entre a indenização por trabalho extraordinário e a valorização permanente da remuneração ordinária. A análise isolada de cada projeto ocultaria a unidade econômica e finalística da iniciativa e produziria resultado dissociado da realidade fiscal do conjunto.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 17
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

A neutralidade orçamentária pressupõe a aprovação coordenada das alterações: a redução da IAE no PL nº 073/2026 constitui a contrapartida fiscal da redistribuição promovida no PL nº 074/2026. Por isso, **as emendas devem tramitar e ser deliberadas como partes interdependentes do mesmo ajuste.** Eventual aprovação parcial, rejeição ou modificação de uma delas exigirá nova aferição do impacto pela Comissão antes da votação final.

A solução é compatível com os arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, porque os demonstrativos abrangem o exercício de início da vigência e os dois subsequentes, indicam os valores envolvidos e não revelam agravamento do resultado fiscal global.

Outrossim **se harmoniza com o art. 113 do ADCT,** pois as alterações legislativas estão acompanhadas de estimativas de impacto, apreciadas no âmbito da competência técnica desta Comissão.

A LDO municipal para 2026 autoriza a instituição de vantagens, o aumento de remuneração e a alteração de estrutura de carreira pelo Poder Executivo, condicionados às disponibilidades orçamentárias e aos limites da responsabilidade fiscal. A execução das leis emendadas deverá, portanto, observar as dotações próprias, os atos administrativos de adequação orçamentária e o limite agregado aqui demonstrado, não constituindo este parecer autorização para ultrapassá-lo.

Sob o prisma do mérito financeiro, **a realocação também prestigia a eficiência e a economicidade**: reduz-se parcela destinada ao custeio eventual de convocações extraordinárias e reforça-se a estrutura remuneratória permanente da carreira, sem inviabilizar a IAE e sem impor acréscimo ao conjunto das despesas anteriormente projetadas.

V – VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, no âmbito da competência da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal, **conclui-se que as emendas apresentadas guardam estrita pertinência temática com os projetos de iniciativa do Poder Executivo e não acarretam aumento da despesa global,** porquanto promovem deslocamento compensado entre os dois componentes de uma mesma política remuneratória, preservando valor agregado inferior ao originalmente estimado.

Assim, considerando a análise conglobada dos impactos e a manutenção do equilíbrio orçamentário-financeiro, **VOTO PELA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI Nºs 0073/2026 E 0074/2026, COM AS EMENDAS APRESENTADAS PELO RELATOR,** nos termos do conjunto de alterações identificado no item III deste parecer.

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010949/2026 / pg. 18
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

VI – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal da Câmara Municipal de São Luís, em reunião ordinária realizada nesta data, decidiu, por unanimidade de votos dos seus membros presentes, acolher o voto do Relator dos Projetos de Lei nºs 0073/2026 e 0074/2026, com as Emendas Modificativas apresentadas pelo Relator, nos termos da fundamentação acimaÉ o parecer.

São Luís (MA), 25 de agosto de 2026

Ver. Raimundo Penha
(PDT)
Presidente da COFPP

Ver. Octávio Soeiro
PSB
Membro Titular

Ver. Wendell Martins
RELATOR
(PODEMOS)
Membro Titular

Ver. Daniel Oliveira
(PSD)
Membro Titular

Ver. Marquinhos
(UNIÃO BRASIL)
Membro-Titular

Ver. Pintinho itamaraty
(PRD)
Membro-Suplente

- Documentos e anexos - Parecer (5063150) SEI 18101.010948/2026 / pg. 19
Scanned with CamScanner
Número do documento: 26101817112477000000056655286
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112477000000056655286
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO - SÃO LUÍS

Conforme Regulamentação Municipal

www.cmsaoluis.ma.gov.br

SUMÁRIO

Poder Legislativo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação do Poder Legislativo do Município de São Luís/MA, sendo referida entidade inteiramente responsável pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.cmsaoluis.ma.gov.br/diario-oficial

ENTIDADES

Camara Municipal de São Luís
CNPJ 05.495.676/0001-17
Rua da Estrela, 257 - Centro
Telefone: (98) 3212-4343
Site: www.cmsaoluis.ma.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

O Poder Legislativo de São Luís garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cmsaoluis.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Parecer Jurídico - Semad nº 2290/2026 - SEMAD

São Luís - MA, 08 de outubro de 2026

Processo Administrativo nº 18101.010948/2026
Interessado: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Assunto: Projetos de Lei nº 0073/2026 e nº 0074/2026 – Lei nº 8.129, de 5 de outubro de 2026 – Guarda Municipal de São Luís – Emendas Modificativas apresentadas pela Câmara Municipal – Remuneração por subsídio – Jornada de trabalho – Indenização por Atividade Especial – IAE – Iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo – Aumento de despesa por emenda parlamentar – Inconstitucionalidade formal – Impossibilidade de compensação orçamentária entre proposições distintas – Necessidade de atuação urgente da Procuradoria-Geral do Município.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GUARDA MUNICIPAL. PROJETOS DE LEI Nº 0073/2026 E Nº 0074/2026, DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INSTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL E ALTERAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO DA CARREIRA, COM ADOÇÃO DE SUBSÍDIO. EMENDAS MODIFICATIVAS PARLAMENTARES. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA JORNADA, DOS REGIMES DE PLANTÃO, DA CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA, DO ESCALONAMENTO REMUNERATÓRIO E DOS VALORES DA IAE. MATÉRIAS INSERIDAS NA RESERVA DE INICIATIVA DO PREFEITO. ART. 61, § 1º, II, "A" E "C", E ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 2º, 37, X, E 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. AUMENTO DE DESPESA. TEMA 686 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL MEDIANTE MERA COMPENSAÇÃO CONTÁBIL ENTRE PROJETOS DE LEI AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DA IAE QUE NÃO CONVALIDA AUMENTO DA DESPESA PERMANENTE COM SUBSÍDIOS. ART. 113 DO ADCT. ARTIGOS 15, 16 E 17 DA LC Nº 101/2000. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA CÂMARA PARA REFORMULAR, POR EMENDA, A POLÍTICA REMUNERATÓRIA E A JORNADA DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO EM PROJETO DE INICIATIVA RESERVADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, COM POTENCIAL REPERCUSSÃO MATERIAL POR VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECOMENDAÇÃO DE NÃO CONVALIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS ALTERAÇÕES. SUBMISSÃO URGENTE À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. AVALIAÇÃO DE VETO JURÍDICO E,

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

CASO CONSUMADA A PROMULGAÇÃO, ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS, INCLUSIVE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO CAUTELAR.

I. RELATÓRIO

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica para análise das alterações promovidas pela Câmara Municipal de São Luís nos Projetos de Lei nº 0073/2026 e nº 0074/2026, ambos de iniciativa do Poder Executivo Municipal e relacionados à política remuneratória e à organização funcional da carreira da Guarda Municipal de São Luís.

O Projeto de Lei nº 0074/2026 dispõe, em síntese, sobre a adoção do regime de subsídio para os integrantes da carreira da Guarda Municipal, estabelecendo tabela remuneratória e disciplinando a jornada de trabalho.

Em sua redação original, o art. 1º prevê a remuneração dos titulares dos cargos da carreira exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, conforme o Anexo I.

O art. 7º da proposição original estabelece jornada administrativa de 40 horas semanais, além dos regimes de plantão 24x72 e 12x36, observadas as necessidades do serviço e a regulamentação administrativa.

O Anexo I estabelece a tabela de subsídios para os diversos níveis da carreira, desde a 2ª Classe até Inspetor Regional.

A Câmara Municipal de São Luís promulgou a Lei Municipal nº 8.129, de 5 de outubro de 2026, resultante do Projeto de Lei nº 0074/2026, com publicação no Diário Oficial do Município em 06/10/2026.

Paralelamente, o Projeto de Lei nº 0073/2026 institui a Indenização por Atividade Especial – IAE, destinada a remunerar atividade excepcional realizada durante período de repouso remunerado, estabelecendo originalmente os valores de R$ 250,00 para seis horas e R$ 500,00 para doze horas.

No curso da tramitação legislativa, foram apresentadas emendas modificativas.

No tocante ao PL nº 0074/2026, a emenda parlamentar altera o art. 1º, modifica substancialmente o art. 7º, reduz a jornada semanal de referência para 30 horas, cria e/ou amplia regimes de plantão, estabelece carga horária mensal de referência de 120 horas e prevê que o trabalho prestado além desse limite ensejará o pagamento de “Indenização por Atividade Especial”.

Além disso, modifica o Anexo I, com novo escalonamento vertical, índices e valores de subsídios.

No tocante ao PL nº 0073/2026, a emenda parlamentar eleva os valores da IAE para R$ 350,00 nas convocações de até seis horas e R$ 700,00 nas convocações de até doze horas, além de modificar o demonstrativo de impacto orçamentário.

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

O Parecer nº 01/2026 da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Patrimônio Municipal concluiu pela aprovação dos projetos com as emendas, sustentando, em síntese, que não haveria aumento global de despesa porque a redução da projeção da IAE compensaria o aumento do impacto financeiro do PL nº 0074/2026.

É o relatório. Passa-se à análise.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação diz respeito somente aos aspectos de natureza jurídica, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiro e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração. Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

II.1. DA PREMISSA CONSTITUCIONAL: A MATÉRIA ESTÁ INSERIDA NO NÚCLEO DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

A primeira questão a ser enfrentada é a natureza das matérias alteradas pela Câmara Municipal.

Não se está diante de simples aperfeiçoamento redacional ou de alteração legislativa de reduzida expressão.

As emendas modificam elementos estruturantes da política de pessoal da Guarda Municipal, especialmente:

- · remuneração por subsídio;
- · escalonamento vertical da carreira;
- · valores dos subsídios;
- · jornada semanal;
- · regimes ordinários de plantão;
- · carga horária mensal de referência;
- · condições para geração da IAE;
- · valores da indenização;

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

- · impacto financeiro da política remuneratória.

Tais matérias estão inequivocamente compreendidas no regime jurídico e remuneratório dos servidores públicos municipais.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, X, que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.

Por sua vez, o art. 61, § 1º, II, "a", da Constituição Federal reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Embora o dispositivo constitucional trate diretamente da esfera federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a aplicação do modelo de reserva de iniciativa aos demais entes federativos, por força do princípio da simetria.

O STF, no julgamento do RE nº 745.811, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou o **Tema 686**, estabelecendo duas premissas particularmente relevantes ao presente caso:

> *"Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos."*

E:

> *"São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo."*

A orientação é reiteradamente reproduzida pelo Supremo Tribunal Federal. A própria jurisprudência sistematizada da Corte registra que incorre em inconstitucionalidade formal a norma resultante de emenda parlamentar em projeto de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo quando dela resulte aumento de despesa.

No âmbito municipal, a reserva de iniciativa é ainda mais expressa.

A Lei Orgânica do Município de São Luís, em seu art. 66, estabelece que a iniciativa das leis cabe, em regra, aos Vereadores, às Comissões da Câmara, à Mesa Diretora, ao Prefeito e aos cidadãos.

Todavia, o parágrafo único do referido artigo reserva privativamente ao Prefeito as leis que disponham, entre outras matérias, sobre:

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

> ***"I – criação de cargos, empregos ou funções no âmbito do Executivo, e que tratem do regime jurídico dos servidores, fixação e aumento de sua remuneração e vantagens, além da estabilidade e da aposentadoria";***

bem como sobre:

> ***"III – criação da Guarda Municipal, fixação ou modificação de seus efetivos."***

Assim, não há dúvida de que a matéria objeto dos PLs nº 0073/2026 e 0074/2026 nasceu sob iniciativa constitucional e organicamente reservada ao Chefe do Executivo.

A circunstância de a proposição ter sido regularmente encaminhada pelo Prefeito não significa que a reserva de iniciativa desapareça durante o processo legislativo. Ao contrário, a prerrogativa de iniciativa limita também o poder de emenda parlamentar.

II.2. DOS LIMITES AO PODER DE EMENDA PARLAMENTAR

II.2.1. A possibilidade abstrata de emenda não autoriza a Câmara a substituir a escolha administrativa do Executivo

É certo que o poder de emenda constitui prerrogativa inerente à atividade legislativa. Todavia, em projetos de iniciativa reservada, essa prerrogativa não é absoluta.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite emendas parlamentares em proposições de iniciativa reservada desde que, cumulativamente:

- · guardem pertinência temática com a proposição original; e
- · não impliquem aumento da despesa prevista.

O STF é expresso nesse sentido.

Portanto, a questão não se resume a saber se as emendas possuem alguma relação temática com a

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

Guarda Municipal. O ponto determinante é verificar se a Câmara, ao modificar a proposição, permaneceu dentro do espaço constitucional reservado ao Legislativo.

No caso concreto, a resposta é negativa.

As alterações realizadas no PL nº 0074/2026 não representam mero aperfeiçoamento da redação proposta pelo Executivo.

A Câmara substituiu escolhas fundamentais do Poder Executivo acerca:

- · da carga horária ordinária;
- · das escalas de serviço;
- · da jornada semanal;
- · da jornada mensal de referência;
- · do escalonamento remuneratório;
- · dos índices de progressão entre níveis;
- · dos valores dos subsídios;
- · e das condições para pagamento de indenização.

A emenda, portanto, não apenas "corrige" ou "aperfeiçoa" o projeto. Ela *reformula a política remuneratória e funcional originalmente concebida pelo Chefe do Executivo.* Isso constitui forte indicativo de usurpação da iniciativa reservada e de violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

II.3. DO AUMENTO DE DESPESA E DA INSUFICIÊNCIA DA TESE DE "COMPENSAÇÃO GLOBAL"

II.3.1 A redução da IAE não torna constitucional o aumento permanente da despesa com subsídios

Este é, a nosso ver, o ponto central do caso.

O Parecer nº 01/2026 da Comissão de Orçamento sustenta que a emenda ao PL nº 0074/2026 não aumentaria a despesa global porque o acréscimo produzido pela nova tabela de subsídios seria compensado pela redução da previsão da IAE no PL nº 0073/2026.

A conclusão não se mostra juridicamente sustentável.

O art. 63, I, da Constituição Federal estabelece que não será admitido aumento da despesa

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

A regra é reproduzida no sistema constitucional de reserva de iniciativa e foi expressamente utilizada pelo STF para reconhecer a inconstitucionalidade de emendas parlamentares que ampliam despesas em projetos de iniciativa reservada.

A vedação constitucional incide sobre a *despesa prevista no projeto objeto da emenda.*

Não há autorização constitucional para que o Poder Legislativo aumente a despesa de um projeto de lei de iniciativa reservada mediante a alegação de que reduzirá outra despesa em proposição legislativa diversa.

A compensação defendida pela Comissão de Orçamento é, em realidade, uma operação de natureza político-orçamentária.

Ela não elimina o fato jurídico de que a Câmara modificou, para maior, o custo da política remuneratória permanente prevista no PL nº 0074/2026.

O argumento da "neutralidade conglobada" não encontra respaldo no art. 63, I, da Constituição Federal.

II.3.2. A IAE e o subsídio possuem naturezas jurídicas e orçamentárias distintas

Outro aspecto que fragiliza a tese de compensação é que os dois componentes não possuem a mesma natureza.

O subsídio integra a remuneração ordinária, possui caráter permanente, repercute mensalmente enquanto presentes os pressupostos do cargo e da carreira e estrutura a política remuneratória da Guarda Municipal.

A IAE, por outro lado, decorre de situação excepcional, relacionada à convocação durante período de repouso remunerado.

A redução da previsão de despesas eventuais com a IAE não equivale juridicamente à revogação ou redução de despesa permanente já existente.

Trata-se de rubricas distintas, submetidas a fatos geradores distintos e com dinâmica fiscal diversa.

Aumentar a despesa permanente com subsídios e afirmar que tal aumento será "pago" com menor utilização futura de uma verba indenizatória eventual não descaracteriza o aumento de despesa.

Ao contrário, produz uma nova estrutura remuneratória permanente.

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

II.4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DA JORNADA

II.4.1. A Câmara também ultrapassou os limites do poder de emenda ao alterar substancialmente a jornada dos servidores

A emenda ao art. 7º do PL nº 0074/2026 é especialmente problemática.

A proposta original estabelecia:

- · jornada administrativa de 40 horas semanais;
- · escala 24x72;
- · escala 12x36;
- · até determinados limites de plantões;
- · definição do regime de trabalho segundo a natureza das atribuições, lotação e conveniência da Administração.

A emenda parlamentar substitui essa estrutura por:

- · jornada semanal de 30 horas;
- · escala administrativa de seis horas;
- · escala 12x60;
- · escala 24x72;
- · escala 24x96;
- · escala 24x120;
- · carga horária mensal de referência de 120 horas;
- · pagamento de IAE para trabalho além dessa carga;
- · limitações específicas quanto à alternância de turnos;
- · vedação de determinadas modalidades de escala.

A alteração não é meramente quantitativa. Ela modifica o próprio modelo de organização da força de trabalho da Guarda Municipal.

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

A definição da jornada ordinária e dos regimes de plantão da Guarda, especialmente quando vinculada à organização do serviço, à lotação e à conveniência administrativa, interfere diretamente na gestão da Administração Pública.

A Lei Orgânica de São Luís confere ao Prefeito competência para dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública Municipal, além de reservar ao Chefe do Executivo a iniciativa das leis relativas ao regime jurídico dos servidores.

O próprio sistema normativo municipal reconhece essa esfera de competência do Executivo. A Lei Orgânica atribui ao Prefeito, em seu art. 93, competência privativa para iniciar o processo legislativo nos casos constitucional e organicamente reservados, além de dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Pública.

Consequentemente, a redução da jornada de 40 para 30 horas semanais, acompanhada da criação de múltiplas escalas e da instituição de uma jornada mensal de referência, constitui alteração substancial da política administrativa e funcional do Executivo.

Não se trata de simples emenda parlamentar de aperfeiçoamento.

II.5. DO ESCALONAMENTO REMUNERATÓRIO E DA MODIFICAÇÃO DA TABELA DE SUBSÍDIOS

II.5.1. A alteração da tabela remuneratória constitui matéria nuclearmente reservada ao Executivo

A tabela constante do projeto original representa a decisão administrativa do Poder Executivo quanto ao padrão remuneratório da carreira.

A Câmara, ao substituir a tabela por outra e alterar o escalonamento vertical, não apenas interferiu em números. Modificou a própria política remuneratória.

O STF reconhece que a disciplina jurídica da remuneração funcional está sujeita à reserva de lei e que a alteração do padrão remuneratório de servidores públicos é matéria submetida à iniciativa do Chefe do Executivo.

No caso concreto, o próprio parecer da Comissão de Orçamento admite expressamente que a emenda produz acréscimo no impacto do PL nº 0074/2026, estimando, para 2026, aumento de **R$ 8.680.196,17** em relação à proposta original.

Ou seja, o próprio processo legislativo demonstra que a emenda parlamentar elevou a despesa projetada do PL nº 0074/2026.

A tentativa de neutralizar esse acréscimo mediante redução de despesa estimada no PL nº

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

0073/2026 não elimina a constatação objetiva de que a Câmara aumentou o custo da proposição de iniciativa reservada.

É precisamente a situação que o Tema 686 do STF pretende impedir.

II.6. DA INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE IMPACTO PRODUZIDO NO ÂMBITO DA CÂMARA

II.6.1. O novo demonstrativo não substitui a competência do Executivo para formular a política remuneratória

O parecer legislativo sustenta que a atualização dos demonstrativos de impacto possui natureza meramente técnico-instrutória e que não haveria impedimento para que a Câmara atualizasse os cálculos.

A premissa precisa ser distinguida.

Não há, em abstrato, impedimento para que o Legislativo examine ou questione cálculos orçamentários.

O problema surge quando o novo demonstrativo é utilizado para justificar *uma nova política remuneratória concebida pela própria Câmara*, em matéria de iniciativa reservada.

O demonstrativo de impacto não possui força para convalidar vício de iniciativa. Em outras palavras: *um estudo de impacto não transforma em constitucional uma emenda que a Constituição não autoriza.*

O art. 113 do ADCT determina que proposições legislativas que criem ou alterem despesa obrigatória devem ser acompanhadas da estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

O STF tem aplicado essa exigência aos entes subnacionais e reconhecido a inconstitucionalidade de normas que aumentem despesas sem a adequada estimativa. Em julgamento recente, a Corte reiterou que normas decorrentes de emendas parlamentares que tratem de matéria reservada ao Chefe do Executivo e importem aumento de despesa sem adequada estimativa padecem de inconstitucionalidade.

O art. 113 do ADCT estabelece que as proposições legislativas que criem ou alterem despesa obrigatória ou renúncia de receita devem ser acompanhadas da respectiva estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade dessa exigência aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, assentando que a ausência da estimativa constitui vício de constitucionalidade da proposição.

Nesse sentido, a Corte também tem reafirmado que a iniciativa parlamentar não pode resultar na criação ou ampliação de despesa em matéria sujeita à iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

Executivo, sobretudo quando inexistente a adequada estimativa do impacto orçamentário e financeiro.

Assim, normas resultantes de emendas parlamentares que, a pretexto de modificar projeto de iniciativa do Executivo, introduzam matéria estranha à proposição ou ampliem despesas em âmbito sujeito à reserva de iniciativa podem ser consideradas incompatíveis com a Constituição, especialmente quando não observados os requisitos previstos no art. 113 do ADCT.

Em decisão recente, o Plenário do STF reafirmou esse entendimento no julgamento da ADI 7.145/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, finalizado em 10.10.2025. Na ocasião, a Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 24.035/2022 do Estado de Minas Gerais, introduzidos por emendas parlamentares em projeto de iniciativa do Governador, que implicavam aumento de despesa sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

O precedente é particularmente relevante porque evidencia que a possibilidade de emenda parlamentar a projeto de iniciativa privativa do Chefe do Executivo não é irrestrita: além da observância da pertinência temática com a proposição original, não se admite a introdução de disposições que resultem em aumento de despesa sem o atendimento às exigências constitucionais pertinentes, inclusive a prevista no art. 113 do ADCT.

A existência de estimativa não resolve o problema da iniciativa. São vícios autônomos:

1. **vício de iniciativa**, porque a matéria foi modificada pelo Legislativo em campo reservado ao Executivo; e
2. **aumento de despesa em projeto de iniciativa reservada**, vedado pelo art. 63, I, da Constituição.

A eventual regularidade formal do cálculo não sana qualquer desses vícios.

II.7. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

II.7.1. A atuação parlamentar invade esfera constitucionalmente atribuída ao Executivo

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 2º, a independência e harmonia entre os Poderes.

A reserva de iniciativa constitui uma das manifestações concretas desse princípio.

Quando o Executivo apresenta projeto disciplinando a remuneração e a jornada de sua própria força de trabalho, a Câmara possui competência para deliberar legislativamente sobre a matéria, mas não pode assumir a posição de formuladora originária da política administrativa reservada ao Executivo.

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

A jurisprudência do STF é clara ao reconhecer que a prerrogativa parlamentar de emendar projetos de iniciativa reservada encontra limites constitucionais objetivos, notadamente a vedação ao aumento de despesa e a exigência de pertinência com o objeto original.

No presente caso, embora exista pertinência temática ampla — todos os dispositivos dizem respeito à Guarda Municipal —, verifica-se, no mínimo, *a superação do limite financeiro e funcional permitido ao poder de emenda.*

A pertinência temática, por si só, não torna constitucional qualquer alteração.

II.8. DA EMENDA AO PL Nº 0073/2026

II.8.1. Elevação da IAE de R$ 250/R$ 500 para R$ 350/R$ 700

Também merece censura jurídica a emenda que altera os valores da IAE.

O projeto original do Executivo estabeleceu:

- · R$ 250,00 para seis horas;
- · R$ 500,00 para doze horas.

A emenda parlamentar passa a estabelecer:

- · R$ 350,00 para seis horas;
- · R$ 700,00 para doze horas.

Trata-se, objetivamente, de majoração de vantagem pecuniária.

Ainda que a IAE possua natureza indenizatória, a majoração legislativa produz potencial incremento da despesa pública.

Mais importante: o projeto é de iniciativa do Poder Executivo e a própria Lei Orgânica Municipal, conforme acima demonstrado, reserva ao Prefeito a iniciativa das leis que aumentem remuneração ou vantagens dos servidores do Executivo.

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25

A emenda parlamentar, portanto, não poderia majorar os valores da vantagem sem iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

A circunstância de a Câmara haver reduzido a projeção global de despesa mediante nova metodologia de cálculo não afasta o vício de iniciativa da própria majoração dos valores unitários.

II.9. DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO CONGLOBADO COMO FATOR DE CONVALIDAÇÃO

II.9.1. Os PLs nº 0073/2026 e nº 0074/2026 não podem ser artificialmente fundidos para afastar a vedação constitucional

O parecer legislativo afirma que as duas proposições constituiriam uma única política remuneratória e que, por isso, deveriam ser examinadas de forma "conglobada".

A argumentação é compreensível sob perspectiva de planejamento financeiro, mas não se mostra suficiente para afastar os limites constitucionais do processo legislativo.

Os projetos possuem objetos jurídicos distintos:

- · o PL nº 0073/2026 institui e disciplina a IAE;
- · o PL nº 0074/2026 institui o regime de subsídio e disciplina aspectos estruturais da carreira e da jornada.

A existência de conexão econômica não elimina a autonomia jurídica das proposições.

A Constituição não estabelece que o Legislativo possa aumentar a despesa de um projeto de iniciativa reservada sempre que identificar redução potencial de despesa em outro projeto apresentado pelo Executivo.

Se assim fosse, a vedação do art. 63, I, perderia eficácia prática. Bastaria ao Parlamento promover simultaneamente o aumento da despesa de um projeto e a redução de outra despesa em proposição diversa, para sustentar que não houve aumento global.

Essa interpretação permitiria contornar a reserva constitucional de iniciativa por meio de simples engenharia contábil. Não é essa a finalidade do art. 63 da Constituição.

A regra protege não apenas o equilíbrio fiscal, mas a própria repartição constitucional de competências entre os Poderes.

Número do documento: 26101817112515700000056655285
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26101817112515700000056655285
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO - 18/10/2026 17:11:25